TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp *Rol N°1493-2025*

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 417 (TCE), reclama don Juan Pablo Spoerer Brito, candidato a Alcalde por la comuna de San Pedro de La Paz, contra la resolución N°G3320 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos del candidato, desestimó la solicitud de reembolso de gastos electorales y ordenó la devolución del mayor aporte por $1.547.000;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo cinco observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos del candidato, a saber:

a) Observaciones N°1 y N°2: Se declararon gastos por dos facturas de $1.547.000 cada una por concepto de encuestas del proveedor Consultoría Studio Público, respaldado en facturas N°73 y N°74, que cumplen con los presupuestos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884, sin ser informados en la oportunidad legal;
b) Observación N°3: Se declaró gasto por $1.731.450 por un servicio de banquetería que cumple con los presupuestos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884, sin ser informados en la oportunidad legal;
c) Observación N°4: Se declaró gasto por $14.875.000 por servicios de consultoría de estrategia de campaña, que cumple con los presupuestos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884, sin ser informados en la oportunidad legal;
d) Observación N°5: Se declaró gasto por $8.925.000, por servicios de consultoría estratégica, que cumple con los presupuestos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884, sin ser informados en la oportunidad legal;

3°) Que el reclamante sostiene, a modo de alegación general, que el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 y el artículo 60 bis de la Resolución N°G0200 de dos mil veinticuatro, del Servicio Electoral, fueron dictados con posterioridad a la inscripción de su candidatura,

por lo que su aplicación resultaría retroactiva; agregando que el rechazo íntegro de la cuenta general de ingresos y gastos por un defecto formal, sin cuestionarse la efectividad material del gasto, resulta desproporcionado.

Respecto a las observaciones N°1 y N°2, que los gastos fueron efectivamente contratados, ejecutados y documentados, acompañando los informes de actividades correspondientes a los estudios de opinión encargados a la consultora y que no informó dichos servicios conforme a lo previsto en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 porque entendió que esa obligación regía únicamente para los gastos de las letras c) y d) del artículo 2 de la ley singularizada precedentemente y no para la generalidad de la cuenta.

Acerca de las observaciones N°3, N°4 y N°5, el reclamante sostiene que los gastos fueron efectivamente contratados, ejecutados y documentados, acompañando los informes de actividades correspondientes a los estudios de opinión encargados a la consultora y que no informó dichos servicios por los mismos argumentos expuestos para las observaciones N°1 y N°2;

4°) Que, en relación a la alegación general de aplicación retroactiva de la ley, cabe precisar que el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 fue incorporado por el artículo 3° de la Ley N°21.693 "Modifica diversos cuerpos legales, para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en dos días", publicada el veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro.

La Ley N°21.693 singularizada precedentemente en el artículo primero de sus disposiciones transitorias, prevé expresamente que "*la presente ley entrará en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial*".

En consecuencia, el legislador no contempló normas especiales de vacancia de la disposición contenida en el artículo 44 bis ya referenciado. Es más, estableció expresamente que entraba en vigor a partir de la publicación de la Ley N°21.693 en el Diario Oficial, cuestión que ocurrió el veintiséis de agosto de dos mil

veinticuatro, previo a la realización de las elecciones municipales del mismo año.

En el caso de la Resolución N°G0200 aludida por el reclamante, esta fue dictada el treinta de agosto de dos mil veinticuatro, sin que su implementación condicionara la entrada en vigencia de la disposición legal referenciada en el párrafo anterior;

5°) Que, revisados los antecedentes, este Tribunal advierte que la totalidad de los gastos observados objeto de la presente reclamación aluden a servicios que se enmarcan en la letra d) del artículo 2 de la Ley N°19.884, toda vez que, según consta en los documentos tributarios de fojas 66, 15, 19, 25 y 27 y documentos contenidos a fojas 350, 372 y 485, las prestaciones relativas a dichos gastos consistieron en: servicio de catering (observación N°3); estudios cuantitativos no probabilísticos (observaciones N°1 y N°2) y consultoría estratégica (observaciones N°4 y N°5).

Por lo que, tratándose de gastos que debieron informarse previo al día de la elección sin que ello hubiere ocurrido, han de ser rechazados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 inciso 5° de la Ley N°19.884; y

6°) Que el gasto rechazado excede el umbral del 20%, encontrándose ajustada a derecho la resolución que rechazó la cuenta de conformidad con el artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se rechaza*** la reclamación de fojas 417 (TCE), interpuesta por don Juan Pablo Spoerer Brito, candidato a Alcalde por la comuna de San Pedro de La Paz, en contra de la resolución N°G3320, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Decisión adoptada con el voto en contra del Ministro señor Gabriel Ascencio Mansilla, quien estuvo por acoger parcialmente la reclamación, teniendo por subsanadas las observaciones N°1 y N°2, por ser de la opinión de que los gastos observados en ellas se enmarcan en el artículo 2° letra b) de la Ley N°19.884, al tratarse de encuestas, no estando en consecuencia el

reclamante obligado a informar dichos gastos al Servicio Electoral de manera previa al día de la elección.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1493-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1493-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

823C6505-E79D-4666-81D3-3BE559AEC798
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.